



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0073261-97.2014.4.03.6301/SP

REQUERENTE: RUI OLIVEIRA DE JESUS

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado por RUI OLIVEIRA DE JESUS, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de São Paulo que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, sob o fundamento de que o autor não se enquadra no conceito de deficiente, por não atender ao requisito de incapacidade de longo prazo, previsto no art. 20, §2º c.c. §10º, da Lei n. 8.742/93.

Sustenta o recorrente que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual *“A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada”* (Súmula n. 48/TNU).

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem negou seguimento ao incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que, *“[...] No tocante à definição de deficiente para fins de concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, a teor do disposto no artigo 20, § 2º da Lei n.º 8.742/93, com a redação dada pela Lei n.º 12.470/2011, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”[...]”*.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, *“[...] deve ser destacado o § 10 do supracitado artigo 20 da Lei n.º 8.742/93, incluído pela Lei n.º 12.470/2011, e em plena vigência, que assim dispõe: “Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.” [...]”*.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, concluíram os julgadores da origem que, "[...] *Da análise das normas acima transcritas, verifica-se ser clara e categórica a intenção do legislador, ao regulamentar o Benefício Assistencial de Prestação Continuada de Amparo ao Deficiente, no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal, de destiná-lo exclusivamente aos portadores de deficiências que acarretem impedimentos por, no mínimo, **02 (dois) anos** [...]*".

No pedido de uniformização, o autor sustenta que "[...] *Diferentemente do alegado na sentença e no acórdão, é mister reconhecer que a Lei nº 8.742/93 não exige que a incapacidade seja permanente para fins de concessão do benefício assistencial, até porque a própria legislação referente ao tema prevê que o benefício em questão deve ser reavaliado de 2 em 2 anos. [...]*".

Aduz, também, que "[...] *a Turma Nacional de Uniformização – TNU, desde 2010, possui entendimento diametralmente oposto ao da Quinta Turma Recursal de São Paulo, uma vez que já assentou que a transitoriedade da incapacidade não impede a concessão do benefício assistencial, visto que **o critério de definitividade da incapacidade não está previsto no aludido diploma legal** [...]*".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que "[...] *a jurisprudência dominante neste colegiado caminha no sentido de que a transitoriedade da incapacidade não impede a concessão do benefício assistencial. Precedentes: PEDILEF 200770530028472, Relator(a) JUIZ FEDERAL MANOEL ROLIM CAMPBELL PENNA, DOU 08/02/2011 e PEDILEF 200770500108659, Relator(a) JUIZ FEDERAL OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, DJ 11/03/2010. 8. Em sendo assim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Pedido de Uniformização para fixar a premissa de que a transitoriedade da incapacidade não impede a concessão de benefício assistencial [...]*".

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000036075v7** e do código CRC **7d1074e8**.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:34:05

0073261-97.2014.4.03.6301

900000036075.V7